



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 במרס 2023

1612

א' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 354

354	פרק א': מטרת החוק.
354	פרק ב': הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום
488	פרק ג': ייעול הליכי רישוי סביבתי
572	פרק ד': גז טבעי
582	פרק ה': גמישות ניהולית במערכת החינוך
586	פרק ו': פסולת בניין
610	פרק ז': בנקאות ואשראי
616	פרק ח': יבוא מוצרי מזון
644	פרק ט': תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני
654	פרק י': תדרי רדיו
658	פרק י"א: הפחתת רגולציה
664	פרק י"ב: אנרגיה
666	פרק י"ג: ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית
668	פרק י"ד: חסמי ייבוא
670	פרק ט"ו: התחדשות עירונית
684	פרק ט"ז: הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה
688	פרק י"ז: שמירה על מקרקעי ישראל
692	פרק י"ח: ייעול מערכי האבטחה
702	פרק י"ט: בריאות
720	פרק כ': רשויות מקומיות
740	פרק כ"א: קקלאות
746	פרק כ"ב: תכנון ובנייה
758	פרק כ"ג: השכרה ארוכת טווח
768	פרק כ"ד: קידום תשתיות לאומיות
862	פרק כ"ה: שונות
864	פרק כ"ו: תחילה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 866

866	פרק א': מטרת החוק
866	פרק ב': מקרקעי הקרן הקיימת לישראל – היטל מימון פיתוח
866	פרק ג': גבייה ממשלתית
874	פרק ד': מיסוי בשוק הדיור
896	פרק ה': ביטוח לאומי
904	פרק ו': התאגיד לפיקוח וטרינרי
908	פרק ז': רכבת תחתית (מטרו) – רכיב למימון
924	פרק ח': גמלאות וקצבת גישור
930	פרק ט': מסים
956	פרק י': צמצום השימוש במזומן
963	פרק י"א: תחילה

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23) (הוראת שעה).

התשפ"ג-2023. 964

פרק ה': גמישות ניהולית במערכת החינוך

18. תיקון חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000⁶¹ –
- (1) בסעיף 1, אחרי "שההקצבות" יבוא "והכספים";
- (2) בסעיף 2 –
- (א) במקום ההגדרה "רשות חינוך מקומית" ו"מוסד חינוך רשמי" יבוא:
- "רשות חינוך מקומית", "מוסד חינוך" ו"מוסד חינוך רשמי" – כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949⁶²;
- (ב) בהגדרה "הקצבות", בסופה יבוא "למעט כספי גמישות ניהולית בית ספרית";
- (ג) אחרי ההגדרה "הקצבות" יבוא:
- "כספי גמישות ניהולית בית ספרית" – כל הכספים שיופקדו בחשבון הבנק המוסדי לצורך התוכנית לגמישות ניהולית";
- (ד) אחרי ההגדרה "מנהל יחידת הנוער" יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם לצורכי המוסד. סמכויות אלה יותאמו בהדרגה, בשים לב ליכולת בית הספר והרשות המקומית להתנהל באופן עצמאי; העברת סמכויות זו תגדיל את מרחב הגמישות הניהולית של הצוותים החינוכיים, כך שיהיו מכפילי כוח לשיפור איכות מערכת החינוך.

כדי לממש את התוכנית האמורה ולהעניק למנהלי בתי הספר את הגמישות הנדרשת בבחירת התוכניות החינוכיות הפועלות בבית ספרם, נדרש לפתוח חשבון בנק בעבור בתי הספר ולאפשר להם להיות מורשי החתימה בחשבון זה, שאליו יועברו כספים ייעודיים בהתאם לתוכנית.

כיום, סעיף 191(א) לפקודת העיריות, קובע כי כל פקודת תשלום או שובר תשלום או שיק לחובת קופת העירייה ייחתמו על ידי שני גורמים: ראש העירייה או פקיד אחר שהורשה לכך על ידי המועצה וגזבר העירייה. הגזבר רשאי, מכוח סעיף 191(ב) לפקודת העיריות, למנות עובד מעובדי העירייה הכפוף לו כדי לחתום בשמו על החשבון. הקושי מתעורר ביחס לגורם שיכול להיכנס בעלי ראש העירייה ולשמש כמורשה החתימה הנוסף בחשבון, הואיל ומנהלי בתי הספר היסודיים, וחלק ממנהלי חטיבות הביניים, אינם עובדי עירייה אלא עובדי משרד החינוך.

לאור האמור, מוצע לתקן את חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000 (בפרק זה – חוק ייעוד כספי הקצבות), ולקבוע כי רשות חינוך מקומית תפתח חשבון בנק ייעודי לכל מוסד חינוך רשמי המשתתף בתוכנית, בעבור כספי התוכנית לגמישות ניהולית בית-ספרית. כמו כן, מוצע לקבוע שמנהלי

סעיף 18 מחקרים של ארגון ה-OECD מעלים את המסקנה ולפיה מבנה מערכת החינוך בישראל מאופיין בריכוזיות חריגה; כ-69% מההחלטות בנוגע למערכת החינוך בישראל מתקבלות ברמת השלטון המרכזי, לעומת ממוצע של 35% במדינות ה-OECD; מבנה המערכת מכתוב קבלת החלטות המנותקת לעיתים מהתלמיד ומצרכיו הפרטניים, באופן המקשה על יעילות השירות; העברת סמכויות לגורמי השטח, היא המגמה העולמית המרכזית בחינוך, ומרבית המדינות באירופה כבר יישמו רפורמה לאוטונומיה חינוכית במהלך עשרים השנים האחרונות. כמו כן, ארגון ה-OECD מצא כי במקומות שבהם מנהלי בתי הספר קיבלו את ההחלטות הנוגעות לבית הספר שלהם, ההישגים הלימודיים היו גבוהים יותר מאשר במקומות שבהם השלטון המרכזי קיבל את אותם סוגי החלטות.

כדי להביא לשיפור מערכת החינוך בישראל, כך שתהיה מערכת מובילה ויעילה, המותאמת לצורכי התלמידים, התקבלה החלטה מס' 226 מיום כ"ג באב התשפ"א (1 באוגוסט 2021), הקובעת תוכנית לגמישות ניהולית בית ספרית (להלן – התוכנית).

התוכנית האמורה מאפשרת העברת סמכויות ממשרד החינוך אל מנהלי בתי הספר, בשלושה מישורים: סמכות תקציבית, באמצעות הקצאת סל כספי גמיש שיעמוד לרשות המנהל, שהיקפו ייקבע בשים לב למספר התלמידים במוסד ולמצבם הסוציו-אקונומי; סמכות פדגוגית, לערוך שינויים והתאמות בתוכנית הלימודים בהתאם לצורכי התלמידים במוסד; וסמכות לארגון מתכונת הלימודים,

⁶¹ ס"ח התש"ס, עמ' 270; התשע"א, עמ' 801.

⁶² ס"ח התש"ט, עמ' 287.

”התוכנית לגמישות ניהולית” – התוכנית לגמישות הניהולית במערכת
החינוך כפי שנקבעה בהחלטת הממשלה מס’ 226 מיום כ”ג באב
התשפ”א (1 באוגוסט 2021) ובהחלטת הממשלה מס’ 210 מיום ג’
באדר התשפ”ג (24 בפברואר 2023);

(3) בסעיף 3 –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי ”בתוספת” יבוא ”הראשונה”;

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום ”והתרבות” יבוא ”התרבות והספורט” ואחרי ”לתוספת”
יבוא ”הראשונה”;

(4) בסעיף 5 –

(א) בכותרת השוליים, במקום ”חשבון בנק נפרד” יבוא ”חשבון בנק לכספי
הקצבות”;

(ב) במקום ”(בחוק זה – החשבון)” יבוא ”(בחוק זה – חשבון החינוך)”;

(5) אחרי סעיף 5 יבוא:

”חשבון בנק מוסדי 5א. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 5, רשות חינוך מקומית תפתח
חשבון בנק בעבור כל מוסד חינוך רשמי שמשתתף בתוכנית
לגמישות ניהולית (בחוק זה – חשבון הבנק המוסדי).
(ב) המדינה ורשות החינוך המקומית יעבירו לחשבון הבנק
המוסדי של מוסד החינוך הרשמי את הכספים המיועדים
לאותו מוסד, בהתאם לתוכנית לגמישות ניהולית.

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם לרציונל הפדגוגי העומד בבסיס התוכנית,
מוצע גם לתקן את חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי
הקצבות), כך שתימנע אפשרות לעיקול כספי הגמישות
הניהולית הנמצאים בחשבון.

בתי הספר יהיו מורשי החתימה בחשבון זה, לצד עובד של
רשות החינוך המקומית העובד באותו מוסד חינוכי, שגובר
הרשות המקומית הסמיך לכך. בהתאם, מוצע גם לתקן את
חוק ייעוד כספי הקצבות כך שייקבעו בו המטרות שלשמן
יהיה ניתן להשתמש במשאבים המוקצים לתוכנית וכן
לקבוע סמכות לשר החינוך להוסיף על המטרות האמורות.

(ג) על אף האמור בסעיפים 191 ו-203 לפקודת העיריות⁶³, ובסעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]⁶⁴, מורשי החתימה בחשבון הבנק המוסדי, יהיו מנהל המוסד החינוכי ועובד של רשות החינוך המקומית המועסק במוסד החינוך, שגובר רשות החינוך האמורה הסמיכו לכך באישור מליאת מועצת הרשות המקומית (בסעיף זה – עובד רשות החינוך המקומית), שניהם יחדיו.

(ד) עובד רשות החינוך המקומית יפעל בכל הנוגע לחשבון הבנק המוסדי בהתאם להוראות גובר רשות החינוך המקומית.

(ה) רשות החינוך המקומית תפקח על אופן ניהול חשבון הבנק המוסדי.

(ו) הכספים שהופקדו בחשבון הבנק המוסדי ישמשו למטרות המפורטות בתוספת השנייה בלבד; שר החינוך רשאי, בצו, להוסיף מטרות לתוספת השנייה.

(ז) הפסיק מוסד חינוך רשמי להשתתף בתוכנית לגמישות ניהולית או הוחלט על הפסקת השתתפותו בתוכנית האמורה, תחולק יתרת הכספים שנותרה בחשבון הבנק המוסדי של אותו מוסד חינוך רשמי לקופת המדינה ולרשות החינוך המקומית בהתאם לחלקה היחסי של כל אחת מהן בכספים שהופקדו בחשבון הבנק המוסדי;

(6) בסעיף 6 –

(ג) בכותרת השוליים, במקום "החשבון" יבוא "חשבון החינוך";

(ד) במקום "החשבון" יבוא "חשבון החינוך";

(7) בסעיף 7, אחרי "לחשבון" יבוא "החינוך";

(8) בסעיף 9 –

(א) בכותרת השוליים, אחרי "בהקצבות" יבוא "או בכספי גמישות ניהולית בית ספרית";

⁶³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

⁶⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

- (ב) אחרי "בהקצבה" יבוא "או בכספי גמישות ניהולית בית ספרית", אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה או השנייה, לפי העניין" ובסופו יבוא "אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963⁶⁵, ומהוראות חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978⁶⁶.";
- (9) בסעיף 10, אחרי "שבחשבון" יבוא "החינוך ובחשבון הבנק המוסדי" ובסופו יבוא "החינוך";
- (10) בתוספת, במקום "תוספת (סעיף 3(ב))" יבוא "תוספת ראשונה (סעיף 3)";
- (11) אחרי התוספת הראשונה יבוא:

"תוספת שנייה"

(סעיף 5א)

- (1) רכישת שירותים בתחום החינוך ובכלל זה הוצאות בעד פעילויות ויוזמות חינוכיות, מתגברים ותומכים חינוכיים, פרויקטים לימודיים, תוכניות העשרה, מלגות תלמידים, הכשרות והשתלמויות;
- (2) אחזקת ציוד וחידושו ובכלל זה הוצאות בשל תיקונים קלים, גינון, ריהוט, מזגנים, תנורי חימום, ציוד מחשוב ותקשורת;
- (3) רכש הכולל ציוד משרדי, ציוד ספורט מתכלה, ספרים וחומרי לימוד וציוד למגמות לימוד;
- (4) רכישת שירותים בתחום המינהל, לרבות שירותי הנהלת חשבונות וניהול כספים."

⁶⁵ ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.

⁶⁶ ס"ח התשל"ח, עמ' 153.